

0000486-61.2014.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DERIC ANTONIO DE OLIVEIRA e OSLO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 632/633 (cálculo da prescrição): Ciente.

2. O Ministério Público manifestou (fls. 636).

2. Não acompanho a manifestação da douta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

0000486-61.2014.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 27 de abril de 2022.

SENTENÇA-OFÍCIO-MANDADO

Processo Físico nº:

0000486-61.2014.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DERIC ANTONIO DE OLIVEIRA e OSLO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 632/633 (cálculo da prescrição): Ciente.

2. O Ministério Público manifestou (fls. 636).

2. Não acompanho a manifestação da douta Promotoria de Justiça.

2.1 A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação, ao contrário da executória, que apenas extingue o efeito principal da condenação (imposição da sanção penal).

3. Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 51 e 107, IV, primeira figura (prescrição), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade, tão somente em relação à pena de multa, da parte processada Deric Antonio de Oliveira e Oslo Henrique de Souza Santos, devidamente qualificada, com a observação do disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1 Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP e art. 393, V, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se

incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Estância Turística de Olímpia, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Recebidos os autos, em Cartório, em